

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2005

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – נכה שהגיע לגיל פרישה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 195 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 195, בהגדרה "מבוטח", הסיפה החל במילים "וטרם הגיע" – תימחק.
2. ביטול סעיף 251 סעיף 251 לחוק העיקרי – בטל.
3. תיקון סעיף 320 בסעיף 320 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"ה(1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג)(1) ו-(ד), היה אדם זכאי לקצבת נכות ונעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק, יקבל את שתי הקצבאות במלואן".

דבר הסבר

מוצע לתקן את הגדרת מבוטח בסעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), ולבטל את מגבלת הגיל הקיימת על הזכאות לקבלת קצבת נכות, וכן לקבוע כי מי שהיה זכאי לקצבת נכות ונעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק יקבל את שתי הקצבאות. בשל מגבלת הגיל האמורה קצבת הנכות מפסיקה להיות משולמת דווקא בגיל הפרישה, שבו הנכים זקוקים לה יותר מתמיד. סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה וסכום קצבת הזקנה שהוא מקבל נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה, יהיה זכאי לקבל גמלה נוספת לנכה בסכום השווה להפרש שבין קצבת הנכות וסכום קצבת אזרח ותיק. כלומר, מבוטחים שהיו זכאים לקבל קצבת נכות ממשיכים לקבל את אותו סכום קצבה בהגיעם לגיל בו מתחילה להשתלם להם קצבת אזרח ותיק, באופן שלא מביא בחשבון שהצרכים שלהם בתור קשישים גדלים בשל מחלות והוצאות האופייניות לגיל הזקנה. פגיעה זו עשויה להביא נכים קשישים אל מתחת לקו העוני. מגבלת הגיל פוגעת עוד יותר בנשים שהן נכות, שכן הן עוברות לקבל קצבת אזרח ותיק בגיל מוקדם יותר. הצעת החוק תאפשר לנכים חיים בכבוד גם בהגיעם לגיל הזקנה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/2839), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3331), על ידי חברת הכנסת אראלה גולן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3574) ועל ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/3943), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/17/520), על ידי חבר הכנסת דוד טל (פ/17/521), על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר (פ/17/1489) ועל ידי חבר הכנסת יורי שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/1490), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1044) ועל ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1349), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/98), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/20/1015), על ידי חברת הכנסת רויטל סויד וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4345) ועל ידי חבר הכנסת מאיר כהן (פ/20/4770), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/21/241), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/24/1610) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/24/2043), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי על ידי חבר הכנסת יואב בן צור (פ/25/754), על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1678) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/1768).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/22/442), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/6 ; פ/24/965).

הצעת החוק זהה לפ/24/965 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)